



P U T U S A N

Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. YUSUF ALIAS SUBLI ALIAS AMANG USUF BIN HASAN ALWI (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 November 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran B GG. Makmur Nomor 43 RT/RW : 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel (NIK : 6371051011750009).;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUKRAN ALIAS DOMO BIN ZAFAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran B Laut GG. Makmur No. 56 RT/RW : 007/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel (NIK : 6371051604860006).;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan 20 Juni 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/95/VI/Res.4/2025/Ditresnarkoba tanggal 17 Juni 2025 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/96/VI/Res.4/2025/Ditresnarkoba tanggal 17 Juni 2025;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 09 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 02 November 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt.2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No.37, Alalak Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2025 Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 22 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 22 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I M. YUSUF Als SUBLI Als AMANG USUF Bin HASAN ALWI (Alm)** dan **terdakda II MUKRAN Als DOMO Bin ZAFAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 312 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I M. YUSUF Als SUBLI Als AMANG USUF Bin HASAN ALWI (Alm)** dan **terdakda II MUKRAN Als DOMO Bin ZAFAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma satu satu) gram,
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor SIMcard: 0838 9766 4462, noor WA: 0821 5466 1936, IMEI 1: 867472059314073, IMEI 2: 86747205931406;
- 1 (satu) lembar fotokopi uang transaksi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I M. YUSUF Als SUBLI Als AMANG USUF Bin HASAN ALWI (Alm)** (selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I**) **bersama-sama dengan Terdakwa II MUKRAN Als DOMO Bin ZAFAR (Alm)** (selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II**), pada hari Selasa tanggal 17 juni 2025 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di TKP 1 di depan Alfamart Samping Resto 5 Rasa Jl. A. Yani KM. 3,5 RT/RW : -/- Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Prov. Kalsel dan TKP 2 yang beralamat di Jl. Pekapuran B GG. Makmur No. 56 RT/RW: 007/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari **Terdakwa I M. YUSUF Als SUBLI Als AMANG USUF Bin HASAN ALWI (Alm)** yang bertemu dengan Pembeli (petugas yang menyamar), Petugas mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong $\pm$ 5 gram dan menanyakan berapa harga dari narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong $\pm$ 5 gram. Kemudian Terdakwa I menuju ke rumah **Terdakwa II MUKRAN Als DOMO Bin ZAFAR (Alm)** untuk menanyakan apakah bisa menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong $\pm$ 5 gram dan berapa harga dari 1 kantong $\pm$ 5 gram, Terdakwa II bisa menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi **Yudi Rahmat Als Yudi Kai Bin Taufikurahman (dalam perkara lain)** dan menanyakan apakah bisa menyediakan 1 (satu) paket sabu dan Yudi Rahmat Als Yudi Kai Bin

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Taufikurahman (dalam perkara lain) bisa menyediakan sabu dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi kembali Yudi Rahmat Als Yudi Kai Bin Taufikurahman (dalam perkara lain) untuk mengambil pesanan sabu Terdakwa II di gang kecil samping Hotel Blue Atlantic dan Keduanya melakukan transaksi yang mana Yudi Rahmat Als Yudi Kai Bin Taufikurahman (dalam perkara lain) menyerahkan sabu pesanan Terdakwa I sedangkan Terdakwa I memberikan uang pembayaran sabu tersebut secara setangan. Setelah itu Terdakwa I langsung menemui Pembeli (petugas yang menyamar) dan mengatakan bisa menyediakan narkoba dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian setelah bertemu Pembeli (petugas yang menyamar) tersebut menyetujuinya dan menyerahkan uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I, yang mana uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II sebanyak Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I ambil sebagai untung penjualannya.

- Bahwa saksi MUHAMAD MEKA NOPRIJAL, S.H. Bin SUTARSO dan saksi PETRUS CAHYADI NOTOWIBOWO Anak Dari AGUSTINUS YATIMAN, keduanya merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Kalsel, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 gram berat bersih (5,11 gram), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Photo copy uang transaksi pada saat penangkapan Terdakwa I (TKP 1) dan petugas melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa II dan menemukan 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Biru dengan No Simcard : 0838-9766-4462 No Wa. 0821-5466-1936 dan No IMEI 1: 867472059314073 dan No IMEI 2: 86747205931406 (TKP 2) yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa II untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya Jawa Timur terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,76 gram (bersih 5,50 gram) adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Nomor Lab : 05436/NNF/2025 Tanggal 30 Juni 2025.

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan untuk diujikan ke Labfor Cab. Surabaya guna dilakukan uji sample Laboratorium dan sisanya 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan.
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I M. YUSUF Als SUBLI Als AMANG USUF Bin HASAN ALWI (Alm)** (selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I**) **bersama-sama dengan Terdakwa II MUKRAN Als DOMO Bin ZAFAR (Alm)** (selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II**), pada hari Selasa tanggal 17 juni 2025 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di TKP 1 di depan Alfamart Samping Resto 5 Rasa Jl. A. Yani KM. 3,5 RT/RW : -/- Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Prov. Kalsel dan TKP 2 yang beralamat di Jl. Pekapuran B GG. Makmur No. 56 RT/RW: 007/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram,**

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I **M. YUSUF Als SUBLI Als AMANG USUF Bin HASAN ALWI (Alm)** yang bertemu dengan Pembeli (petugas yang menyamar), Petugas mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 kantong $\pm$ 5 gram dan menanyakan berapa harga dari narkoba jenis sabu sebanyak 1 kantong $\pm$ 5 gram. Kemudian Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II **MUKRAN Als DOMO Bin ZAFAR (Alm)** untuk menanyakan apakah bisa menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 kantong $\pm$ 5 gram dan berapa harga dari 1 kantong $\pm$ 5 gram, Terdakwa II bisa menyediakan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi **Yudi Rahmat Als Yudi Kai Bin Taufikurahman (dalam perkara lain)** dan menanyakan apakah bisa menyediakan 1 (satu) paket sabu dan Yudi Rahmat Als Yudi Kai Bin Taufikurahman (dalam perkara lain) bisa menyediakan sabu dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi kembali Yudi Rahmat Als Yudi Kai Bin Taufikurahman (dalam perkara lain) untuk mengambil pesanan sabu Terdakwa II di gang kecil samping Hotel Blue Atlantic dan Keduanya melakukan transaksi yang mana Yudi Rahmat Als Yudi Kai Bin Taufikurahman (dalam perkara lain) menyerahkan sabu pesanan Terdakwa I sedangkan Terdakwa I memberikan uang pembayaran sabu tersebut secara setangan. Setelah itu Terdakwa I langsung menemui Pembeli (petugas yang menyamar) dan mengatakan bisa menyediakan narkoba dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian setelah bertemu Pembeli (petugas yang menyamar) tersebut menyetujuinya dan menyerahkan uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I, yang mana uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II sebanyak Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I ambil sebagai untung penjualannya.
- Bahwa saksi MUHAMAD MEKA NOPRIJAL, S.H. Bin SUTARSO dan saksi PETRUS CAHYADI NOTOWIBOWO Anak Dari AGUSTINUS YATIMAN, keduanya merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Kalsel, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 gram berat bersih (5,11 gram), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Photo copy uang transaksi pada saat penangkapan Terdakwa I (TKP 1) dan petugas melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa II dan menemukan 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Biru dengan No Simcard : 0838-9766-4462 No Wa. 0821-5466-1936 dan No IMEI 1: 867472059314073 dan No IMEI 2: 86747205931406 (TKP 2) yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa II untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya Jawa Timur terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,76 gram (bersih 5,50 gram) adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Nomor Lab : 05436/NNF/2025 Tanggal 30 Juni 2025.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan untuk diujikan ke Labfor Cab. Surabaya guna dilakukan uji sample Laboratorium dan sisanya 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan.
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Meka Noprijal, S.H.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi dan rekan dari Unit Tindak Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa sehubungan dengan perkara Tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa I M. Yusuf ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 juni 2025 sekitar pukul 21.30 wita di depan Alfamart Samping Resto Lima Rasa Jalan A. Yani KM. 3,5 RT/RW: -/- Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Terdakwa II pada hari yang sama pada pukul 22.15 Wita di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi dan rekan memperoleh Informasi bahwa Terdakwa I M. Yusuf dapat menyediakan sabu sehingga Saksi dan rekan diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu. Saksi dan rekan kemudian mendatangi Terdakwa I M. Yusuf di tempatnya bekerja yakni Karaoke Nav untuk meminta Terdakwa I M. Yusuf membelikan sabu untuk saksi dan rekan saksi. Setelah bertemu, Terdakwa I M. Yusuf kemudian meminta Saksi dan rekan untuk menunggunya di Alfamart Samping Resto Lima Rasa Jalan A. Yani KM. 3,5 RT/RW: -/- Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pukul 21.30 Wita Saksi dan rekan kemudian menunggu Terdakwa I M. Yusuf di lokasi tersebut dan saat bertemu Terdakwa I M. Yusuf, Saksi dan rekan kemudian memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram kepadanya dan disanggupi oleh Terdakwa I M. Yusuf dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar lebih dulu baru kemudian Terdakwa I M. Yusuf akan mengambilkan sabu tersebut dari bos Terdakwa I M. Yusuf. Setelah Terdakwa I M. Yusuf menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut, Terdakwa I M. Yusuf meminta Saksi dan rekan untuk menunggunya dilokasi tersebut

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa I M. Yusuf pergi untuk mengambilkan sabu pesanan dari Saksi dan rekan dengan meminjam sepeda motor yang saksi dan rekan kendarai saat itu;

- Bahwa setelah 15 (lima) belas menit kemudian, Terdakwa I M. Yusuf datang kembali menemui saksi dan rekan sehingga saat Terdakwa I M. Yusuf mengatakan bahwa sabu pesanan saksi sudah ada padanya maka Terdakwa I M. Yusuf langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan hingga darinya disita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma sebelas) gram di tangan kiri Terdakwa I M. Yusuf dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa I M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusuf mengaku bahwa ia memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa II Mukran sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mukran di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari Terdakwa II Mukran disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan No. Simcard: 0838-9766-4462 No wa. 0821-5466-1936 dan uang tunai hasil keuntungan penjualan sabu dari Terdakwa I M. Yusuf berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa II Mukran sehingga kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa Terdakwa I M. Yusuf membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma sebelas) gram tersebut dibeli Terdakwa I M. Yusuf dari Terdakwa II Mukran dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Mukran membeli sabu tersebut dari Sdr Yudi Rahmat dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I M. Yusuf memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Mukran

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Para terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Yusuf Als Subli Als Amang Usuf Bin Hasan Alwi (Alm):

- Bahwa Terdakwa I M. Yusuf pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa I M. Yusuf tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusuf dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 17 juni 2025 sekitar pukul 21.30 wita di depan Alfamart Samping Resto Lima Rasa Jalan A. Yani KM. 3,5 RT/RW: -/- Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa II pada hari yang sama pada pukul 22.15 Wita di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, saat Terdakwa I M. Yusuf sedang bekerja di Karaoke Nav, Terdakwa I M. Yusuf didatangi 2 (dua) orang pengunjung yang meminta Terdakwa I M. Yusuf untuk membelikan sabu untuknya sehingga Terdakwa I M. Yusuf kemudian memintanya untuk menunggu di depan Alfamart Samping Resto Lima Rasa Jalan A. Yani KM. 3,5 RT/RW: -/- Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah bertemu dengan pengunjung tersebut dilokasi yang diminta pada

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.30 Wita, Pengunjung tersebut meminta Terdakwa I M. Yusuf untuk membelikannya 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga yang disepakati yakni Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan sistem pembayaran diawal baru sabu diserahkan. Pengunjung tersebut kemudian menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa I M. Yusuf lalu Terdakwa I M. Yusuf meminjam sepeda motor milik pengunjung tersebut untuk mengambil sabu pesanan mereka dan pergi menemui Terdakwa II Mukran di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa II Mukran meminta Terdakwa I M. Yusuf untuk menunggunya untuk mengambil sabu dari bos Terdakwa II Mukran. tidak lama kemudian Terdakwa II Mukran datang kembali dan menyerahkan sabu pesanan Terdakwa I M. Yusuf sehingga Terdakwa I M. Yusuf kembali ke tempat pengunjung yang membeli sabu menunggu Terdakwa I M. Yusuf.

- Bahwa saat Terdakwa I M. Yusuf menyerahkan sabu pesanan pengunjung tersebut kemudian Pengunjung yang ternyata adalah petugas kepolisian yang menyamar langsung mengamankan Terdakwa I M. Yusuf lalu melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari Terdakwa I M. Yusuf disita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma sebelas) gram di tangan kiri Terdakwa I M. Yusuf dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa I M. Yusuf;
- Bahwa setelah ditanyai pihak Kepolisian, Terdakwa I M. Yusuf mengaku memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa II Mukran sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mukran di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang darinya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan No. Simcard: 0838-9766-4462 No wa. 0821-5466-1936 dan uang tunai hasil keuntungan penjualan sabu dari Terdakwa I M. Yusuf berupa 7 (tujuh) lembar uang

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa II Mukran yang setelah dicocokkan dengan fotokopi uang yang sebelumnya Saksi dan rekan serahkan kepada Terdakwa I M. Yusuf ternyata benar ada kesamaan nomor seri sehingga kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel.

- Bahwa dari menjual sabu tersebut, Terdakwa I M. Yusuf memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I M. Yusuf pernah dihukum dalam perkara sajam;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusuf merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa I M. Yusuf membenakan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terdakwa II Mukran Als Domo Bin Zafar (Alm):

- Bahwa Terdakwa I M. Yusuf pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa I M. Yusuf tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa II Mukran dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 17 juni 2025 sekitar pukul 21.30 wita di depan Alfamart Samping Resto Lima Rasa Jalan A. Yani KM. 3,5 RT/RW: -/- Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa II pada hari yang sama pada pukul 22.15 Wita di rumah Terdakwa II Mukran yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 21.45 Wita saat Terdakwa II Mukran sedang berada dirumah Terdakwa II Mukran yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I M. Yusuf datang dan menemui Terdakwa II Mukran lalu menyampaikan ingin membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa II Mukran meminta Terdakwa I M. Yusuf untuk menunggu untuk membeli sabu dari Sdr Yudi Rahmat. Terdakwa II Mukran membeli sabu tersebut dari Sdr Yudi Rahmat dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah menerima sabu tersebut dari Sdr Yudi Rahmat, Terdakwa II Mukrani kemudian kembali kerumah lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I M. Yusuf yang kemudian meninggalkan rumah Terdakwa II Mukrani dengan membawa sabu tersebut. Namun pada sekitar pukul 22.15 Wita, Terdakwa I M. Yusuf kembali datang kerumah Terdakwa II Mukrani bersama dengan petugas kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa II Mukrani dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan No. Simcard: 0838-9766-4462 No wa. 0821-5466-1936 dan uang tunai hasil keuntungan penjualan sabu dari Terdakwa I M. Yusuf berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa II Mukran sehingga kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel.

- Bahwa dari menjual sabu tersebut, Terdakwa II mukrani memperoleh keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II Mukran pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu dan saat ini masih berstatus bebas bersyarat;
- Bahwa Terdakwa II Mukran merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa II Mukran membenakan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma satu satu) gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor SIMcard: 0838 9766 4462, noor WA: 0821 5466 1936, IMEI 1: 867472059314073, IMEI 2: 86747205931406;
- 1 (satu) lembar fotokopi uang transaksi
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya Jawa Timur Nomor Lab: 05436/NNF/2025 Tanggal 30 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si terhadap Barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,026 (nol koma dua enam) gram disimpulkan bahwa benar sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 19.30 Wita, Anggota Polda Kalsel memperoleh Informasi bahwa Terdakwa I M. Yusuf dapat menyediakan sabu sehingga Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu. Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan kemudian mendatangi Terdakwa I M. Yusuf di tempatnya bekerja yakni Karaoke Nav untuk meminta Terdakwa I M. Yusuf membelikan sabu untuk saksi dan rekan saksi. Setelah bertemu, Terdakwa I M. Yusuf kemudian meminta Saksi dan rekan untuk menunggunya di Alfamart Samping Resto Lima Rasa Jalan A. Yani KM. 3,5 RT/RW: -/- Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pukul 21.30 Wita Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan kemudian menunggu Terdakwa I M. Yusuf di lokasi tersebut dan saat bertemu Terdakwa I M. Yusuf, Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan kemudian memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram kepadanya dan disanggupi oleh Terdakwa I M.

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar lebih dulu baru kemudian Terdakwa I M. Yusuf akan mengambilkan sabu tersebut dari bos Terdakwa I M. Yusuf. Setelah Terdakwa I M. Yusuf menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut, Terdakwa I M. Yusuf meminta Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan untuk menunggunya di lokasi tersebut dan Terdakwa I M. Yusuf pergi untuk mengambilkan sabu pesanan dari Saksi dan rekan dengan meminjam sepeda motor yang Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan kendarai saat itu. Terdakwa I M. Yusuf kemudian mendatangi Terdakwa II Mukran di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan lalu menyampaikan ingin membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa II Mukran meminta Terdakwa I M. Yusuf untuk menunggu Terdakwa II Mukran yang akan membeli sabu dari Sdr Yudi Rahmat. Terdakwa II Mukran membeli sabu tersebut dari Sdr Yudi Rahmat dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah menerima sabu tersebut dari Sdr Yudi Rahmat, Terdakwa II Mukrani kemudian kembali kerumah lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I M. Yusuf yang kemudian meninggalkan rumah Terdakwa II Mukrani dengan membawa sabu tersebut. Namun saat Terdakwa I M. Yusuf menyerahkan sabu pesanan Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan yang langsung mengamankan Terdakwa I M. Yusuf lalu melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma sebelas) gram di tangan kiri Terdakwa I M. Yusuf dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa I M. Yusuf. Setelah ditanyai pihak Kepolisian, Terdakwa I M. Yusuf mengaku memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa II Mukran sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mukran di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang darinya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan No. Simcard: 0838-9766-4462 No wa. 0821-

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5466-1936 dan uang tunai hasil keuntungan penjualan sabu dari Terdakwa I M. Yusuf berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa II Mukran yang setelah dicocokkan dengan fotokopi uang yang sebelumnya Saksi dan rekan serahkan kepada Terdakwa I M. Yusuf ternyata benar ada kesamaan nomor seri sehingga kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penghitungan Barang Bukti dari Polda Kalsel diketahui: 1 (satu) paket serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma satu satu) gram dan kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya Jawa Timur Nomor Lab: 05436/NNF/2025 Tanggal 30 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si terhadap Barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,026 (nol koma dua enam) gram disimpulkan bahwa benar sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **M. Yusuf Als Subli Ais Amang Usuf Bin Hasan Alwi (Alm)** sebagai Terdakwa I dan **Mukran Ais Domo Bin Zafar (Alm)** sebagai Terdakwa II, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa permufakatan” berarti “perundingan, pembicaraan, musyawarah; ikut dalam permufakatan dan sesuatu yang disepakati; persetujuan; hal itu sudah menjadi permufakatan diantara mereka” dan dalam Pasal 88 KUHP dinyatakan “permufakatan jahat” (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa tindakan Terdakwa I M. Yusuf yang untuk menyediakan sabu pesanan Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan membeli sabu tersebut dari Terdakwa II Mukran yang untuk menyediakan pesanan tersebut membelinya dari Sdr Yudi Rahmat termasuk bermufakat untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 19.30 Wita, Anggota Polda Kalsel memperoleh Informasi bahwa Terdakwa I M. Yusuf dapat menyediakan sabu sehingga Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu. Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan kemudian mendatangi Terdakwa I M. Yusuf di tempatnya bekerja yakni Karaoke Nav untuk meminta Terdakwa I M. Yusuf membelikan sabu untuk saksi dan rekan saksi. Setelah bertemu, Terdakwa I M. Yusuf kemudian meminta Saksi dan rekan untuk menunggunya di Alfamart Samping Resto Lima Rasa Jalan A. Yani KM. 3,5 RT/RW: -/- Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pukul 21.30 Wita Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan kemudian menunggu Terdakwa I M. Yusuf

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi tersebut dan saat bertemu Terdakwa I M. Yusuf, Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan kemudian memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram kepadanya dan disanggupi oleh Terdakwa I M. Yusuf dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar lebih dulu baru kemudian Terdakwa I M. Yusuf akan mengambilkan sabu tersebut dari bos Terdakwa I M. Yusuf. Setelah Terdakwa I M. Yusuf menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut, Terdakwa I M. Yusuf meminta Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan untuk menunggunya di lokasi tersebut dan Terdakwa I M. Yusuf pergi untuk mengambilkan sabu pesanan dari Saksi dan rekan dengan meminjam sepeda motor yang Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan kendaraai saat itu. Terdakwa I M. Yusuf kemudian mendatangi Terdakwa II Mukran di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan lalu menyampaikan ingin membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa II Mukran meminta Terdakwa I M. Yusuf untuk menunggu Terdakwa II Mukran yang akan membeli sabu dari Sdr Yudi Rahmat. Terdakwa II Mukran membeli sabu tersebut dari Sdr Yudi Rahmat dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah menerima sabu tersebut dari Sdr Yudi Rahmat, Terdakwa II Mukrani kemudian kembali kerumah lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I M. Yusuf yang kemudian meninggalkan rumah Terdakwa II Mukrani dengan membawa sabu tersebut. Namun saat Terdakwa I M. Yusuf menyerahkan sabu pesanan Saksi Muhamad Meka Noprijal dan rekan yang langsung mengamankan Terdakwa I M. Yusuf lalu melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma sebelas) gram di tangan kiri Terdakwa I M. Yusuf dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa I M. Yusuf. Setelah ditanyai pihak Kepolisian, Terdakwa I M. Yusuf mengaku memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa II Mukran sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mukran di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur, Nomor 56 RT/ RW 007/001, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang darinya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan No. Simcard: 0838-9766-4462 No wa. 0821-5466-1936 dan uang tunai hasil keuntungan penjualan sabu dari Terdakwa I M. Yusuf berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa II Mukran yang setelah dicocokkan dengan fotokopi uang yang sebelumnya Saksi dan rekan serahkan kepada Terdakwa I M. Yusuf ternyata benar ada kesamaan nomor seri sehingga kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penghitungan Barang Bukti dari Polda Kalsel diketahui: 1 (satu) paket serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma satu satu) gram dan kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya Jawa Timur Nomor Lab: 05436/NNF/2025 Tanggal 30 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si terhadap Barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,026 (nol koma dua enam) gram disimpulkan bahwa benar sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa II Mukran Als Domo Bin Zafar Alm. pernah dihukum 2 (dua) kali terkait narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I M. Yusuf Als Subli Als Amang Usuf Bin Hasan Alwi Alm belum pernah dihukum.

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Yusuf Alias Subli Alias Amang Usuf Bin Hasan Alwi (alm)** dan Terdakwa II **Mukran Alias Domo Bin Zafar (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Yusuf Alias Subli Alias Amang Usuf Bin Hasan Alwi (alm) dan Terdakwa II Mukran Alias Domo Bin Zafar (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan Terdakwa II selama 7 (Tujuh) Tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,11 (lima koma satu satu) gram,
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor SIMcard: 0838 9766 4462, noor WA: 0821 5466 1936, IMEI 1: 867472059314073, IMEI 2: 86747205931406;
 - 1 (satu) lembar fotokopi uang transaksi

Dimusnahkan.

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh kami IRFANUL HAKIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. dan SRI NURYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHALIA SUSAN JR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh MASDEN KAHFI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

IRFANUL HAKIM, S.H., M.H.

SRI NURYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHALIA SUSAN JR, S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)